



IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio composto dai sig.ri magistrati :

dott. Lorenzo Pontecorvo	Presidente
dott. Elena Fulgenzi	Giudice rel
dott. Maria Lavinia Fanelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO
TRA

Parte_1 , nata a Torino (TO) il 11.4.1970, codice fiscale *C.F._1* ,
elett. dom. in Roma Via rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Borrè,
- Ricorrente -

E

Controparte_1 nato a Reggio Calabria, il 25 ottobre 1968 (C.F. *CodiceFiscale_2*),
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Nardone
- Resistente-

Oggetto: Ricorso ex art. 1105 c.c.

1. *Parte_1* , ha adito il Tribunale premettendo di essere comproprietaria -per la quota di 1/3- del compendio immobiliare in Comune di Roma (RM), ricompreso tra Via di Grottarossa, Via Longarone e la Strada Regionale Cassia Veientana, costituito da un fabbricato principale di tipo cielo terra , da locali adibiti a serra, rimessa attrezzi e grottino con annessa corte di pertinenza sulla quale insiste una dependance ed un lotto di terreno agricolo posto in adiacenza al fabbricato.
Detto compendio immobiliare è in regime di comunione con il fratello *CP_1* [...] proprietario di una quota di diritti pari ai restanti 2/3, per aver acquistato 1/3 dall'altro fratello *Persona_1* .
Sul terreno in comunione insistono cinque manufatti abusivi e l'istante ha più volte sollecitato *Controparte_1* a concordare il da farsi per procedere alla riduzione in pristino di detti manufatti, ottenendo sempre il diniego del fratello .
In data 22.3.2024 è stata notificata all'istante Determinazione dirigenziale del Dirigente del XV Gruppo "Cassia" della Polizia di Roma Capitale – Reparto Edilizia e Urbanistica, relativa all'avvio di procedimento volto all'accertamento del carattere abusivo dei seguenti manufatti: 1) prefabbricato in legno e copertura in lamiera, posto sulla destra rispetto all'accesso, con dimensioni di circa mq 6 e altezza di m. 2.20, non censito in catasto; 2) prefabbricato in legno e copertura in lamiera, posto sulla sinistra rispetto

all'accesso ed in prossimità del fabbricato principale, di misura di circa mq 6 e altezza m. 2.20, non censita in catasto; 3) costruzione in muratura a pianta rettangolare, con annesso wc, di dimensioni di circa mq. 10 e altezza di circa 2.20 m, non censita in catasto; 4) costruzione in struttura mista muratura e legno, di circa mq. 10 e altezza di m. 2.20 con annessa tettoia fatiscente, non censita in catasto; 5) baracca di cantiere, posta a terra su blocchetti di tufo, di circa mq. 15, non censita in catasto.

Gli immobili secondo la Determinazione citata ricadono in Area archeologica sottoposta a vincolo di talchè , secondo la ricorrente, ove non venissero rimossi, i comproprietari sarebbero assoggettati alla sanzione pecuniaria nella misura di 20.000,00 euro, di cui all'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché ai provvedimenti di acquisizione coatta del CP_2 .

La ricorrente in data 16.4.2024 ha inviato al fratello CP_1 convocazione di assemblea della comunione ai sensi dell'art. 1105 c.c. per conferire incarico ad un professionista che elabori il progetto, rediga il capitolato lavori e curi le pratiche amministrative per l'eliminazione dei manufatti . L'assemblea si è svolta in data 7.5.2024 con la presenza dei comunisti, rappresentati per delega dai rispettivi avvocati, ma in forza del voto contrario maggioritario del rappresentante di Controparte_1 la delibera di conferimento dell'incarico non è stata approvata in quanto ritenuta ultronea essendo già stato presentato ricorso per ATP al Tribunale di Roma avente ad oggetto sia la determinazione del valore del compendio ereditario sia gli argomenti oggetto del punto dell'ordine del giorno.

Tanto premesso, la ricorrente, chiede ai sensi dell'art. 1105 , ultimo comma, c.c., che il Tribunale “ voglia adottare i provvedimenti necessari per il conferimento di incarico ad un professionista che elabori il progetto, rediga il capitolato lavori e curi le pratiche amministrative per l'esecuzione dei lavori di eliminazione dei manufatti abusivi di cui alla premessa del ricorso e diriga i relativi lavori; si chiede altresì che il Tribunale voglia disporre quanto necessario per il conferimento di incarico ad un'impresa affinché effettui i lavori di rimozione dei manufatti abusivi e/o nomini un amministratore per l'espletamento di tutti detti incombenzi”

2. Si è costituito Controparte_1 esponendo a sua volta che il contenzioso nasce dalla comunione ereditaria sorta a seguito della morte del padre delle parti avvenuta in data 6 gennaio 2022,.

Nel settembre del 2023 la ricorrente chiese di accedere alle porzioni immobiliari oggetto di domanda e immediatamente dopo presentò alla Procura della Repubblica di Roma una denuncia per abusivismo edilizio, nonostante, che fosse ben a conoscenza che le opere erano state fatte dal padre oltre dieci anni prima quando nella zona non era stato ancora istituito il Parco di Veio.

Tanto premesso assume il resistente che nella determina notificata alla ricorrente il 22 marzo 2024 si richiama la possibilità in caso di mancata demolizione dei manufatti di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 31 IV co. bis del D.P.R. 380/2001 ma tale articolo non prevede la sanzione di € 20.000,00, come affermato da parte ricorrente, bensì una somma variabile da € 2.000,00 ad € 20.000,00.

Egli , già prima dell'accesso della polizia locale, in data 14 marzo 2024 ha iscritto a ruolo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. al fine di determinare il valore degli immobili ed accertare eventuali opere abusive mentre la domanda che oggi parte ricorrente presenta è un tentativo di eliminare opere abusive trascurabili in vista dell'introduzione di una causa ex art. 2932 c.c. sul presupposto che una bozza di accordo in sede di mediazione venga riconosciuta valida e ne venga data esecuzione .

3. Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente non possa essere accolta. Come rilevato da condivisibile giurisprudenza di legittimità il ricorso ex art. 1105, comma 4 c.c., da parte di ciascun partecipante, può essere adottato per la tutela della comunione rispetto a terzi in funzione conservativa ma non è ammissibile ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti (così Cass. Sez. 3, 08/09/1998, n. 8876; Cass. Sez. U, 19/07/1982, n. 4213) quando gli stessi siano contestati e le parti si sono già affidate ai mezzi ordinari di contenzioso.

Il ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c. presuppone, infatti, ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari in tal senso risolvendosi nell'adozione di atti di volontaria giurisdizione diretti a supplire od integrare, con l'intervento dell'autorità giudiziaria la manchevole attività delle parti nell'amministrazione dei propri interessi.

Sotto tale profilo rileva ad avviso del Collegio la pendenza del giudizio R.G. N. 10906/2024 di ATP introdotto dal resistente il 14 marzo 2024 . Con il ricorso introduttivo di tale giudizio il resistente ha già chiesto oltre che la valutazione dell'intero asse ereditario anche l'accertamento della presenza di opere non conformi alle vigenti disposizioni di legge e del costo per la loro eventuale rimozione . Indipendentemente dall'esito di tale giudizio , pertanto, ciò attesta una non colpevole inerzia del resistente quanto piuttosto una diversità di vedute sulle modalità cui pervenire alla rimozione dei manufatti che non appare sindacabile in questa sede.

Considerato che il presente provvedimento di volontaria giurisdizione con ha comportato alcun accertamento in ordine ai diritti soggettivi in contesa, le spese relative devono essere integralmente compensate non trovando applicazione le regole dettate dagli artt. 91 e segg. cod. proc. civ. in materia di spese processuali, le quali postulano l'identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4706 del 30/03/2001)

p.q.m.

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite ;

Roma 6 novembre 2024

Il Presidente
Lorenzo Pontecorvo

